Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REIVAN RIDHO RIZQIAN BIN (ALM) IVAN MAULANA**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 September 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pasir Pogor RT. 002 RW. 005 Kel. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2026 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/39/III/RES.4.2/2026/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2026;

Terdakwa Reivan Ridho Rizqian Bin (alm) Ivan Maulana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan tanggal 4 April 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2026 sampai dengan tanggal 14 Mei 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan tanggal 1 Juni 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2026

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yoga Suwarno, S.H, adalah Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum Padjajaran” yang beralamat kantor di Jalan Otista, Komplek Intan Regency B1 RT.01 RW.08, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Juni 2026 Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2026/PN Grt;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 144/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 25 Mei 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 25 Mei 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REIVAN RIDHO RIZQIAN Bin (Alm.) IVAN MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *peredaran ilegal narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu kami; ----------
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.510.000.000-, (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu hari); ---------
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram);
   - 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma delapan enam gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan "FRAGILE" dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram);

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram);
- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram);
- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,11 gr (satu koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'S yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram);
- 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Bukti percakapan di aplikasi WhatsApp, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621, dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

------ Bahwa terdakwa REIVAN RIDHO RIZQIAN Bin (Alm.) IVAN MAULANA bersama-sama PELATIH LUMBA-LUMBA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2026 sekira pukul 03.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Jalan RSU dr. Slamet Garut Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya saksi GUNTUR NURJAMAN Bin (Alm.) OSID ROSIDIN dan saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran gelap narkotika di dekat RSU dr. Slamet Garut lalu mereka melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi ILHAM BUHORI dan saksi GUNTUR NURJAMAN langsung mengamankan terdakwa serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma delapan enam gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram); 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram); 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,11 gr (satu koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram); 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “LEVI’S” yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram); 4 (empat) lembar plastik klip warna bening; 1 (satu) buah tas selendang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621 berisi bukti percakapan di aplikasi WhatsApp; setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut; ----------

- Bahwa selanjutnya, dilakukan interogasi kepada terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sehari sebelum penangkapan sekira pukul 20.00 WIB dari seseorang yang tidak tahu rupa ataupun namanya namun selalu menamai dirinya sebagai PELATIH LUMBA-LUMBA dengan cara sebelumnya PELATIH LUMBA-LUMBA menghubungi akun media sosial WhatsApp milik terdakwa nomor 0897629929 melalui nomor +66968109469 dimana saat itu PELATIH LUMBA-LUMBA meminta terdakwa untuk menjemput paket sabu di daerah Cikajang Kabupaten Garut yang nantinya untuk dijualkan oleh terdakwa lalu terdakwa pun menyanggupinya dan langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online dan saat tiba di Alun-alun Cikajang, kemudian terdakwa menghubungi PELATIH LUMBA-LUMBA dan terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA mengirimkan peta/lokasi penyimpanan paket sabu tersebut ke handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska milik terdakwa selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan ketika tiba, terdakwa akhirnya menemukan paket yang dimaksud yang tersimpan di dekat tumpukan genting setelah itu terdakwa langsung memberitahu PELATIH LUMBA-LUMBA jika paketnya sudah terdakwa bawa lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan memesan kembali ojek online dan saat tiba di rumahnya, lalu terdakwa menghubungi kembali PELATIH LUMBA-LUMBA dimana terdakwa kemudian disuruh untuk membagi paket besar sabu 10 gr (sepuluh gram) menjadi 25 (dua puluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu terdakwa membaginya sesuai perintah PELATIH LUMBA-LUMBA tanpa dibantu alat timbang dan hanya dikira-kira saja selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA sempat menyuruh terdakwa untuk mengirimkan beberapa paket sabu tersebut ke daerah Cibunar Desa Sukapadang Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan cara di mapping atau dikirim peta lokasi penyimpanan paket sabu dari PELATIH LUMBA-LUMBA untuk terdakwa lalu terdakwa pergi dan menyimpan paket sabu tersebut yang nantinya akan dibawa oleh pembeli paket sabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memesan sebelumnya kepada PELATIH LUMBA-LUMBA sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) paket sabu belum sempat terjual karena terdakwa keburu ditangkap Tim Satresnarkoba Polres Garut; ----------

- Bahwa kemudian 45 (empat puluh lima) paket sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 1746/NNF/2026, tanggal 31 Maret 2026 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dan PRIMAHAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Ps. Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti (dari nomor 1881/2026/NF s/d 1889/2026/NF) berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis metam-fetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atau

Kedua :

------ Bahwa terdakwa REIVAN RIDHO RIZQIAN Bin (Alm.) IVAN MAULANA bersama-sama PELATIH LUMBA-LUMBA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2026 sekira pukul 03.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Jalan RSU dr. Slamet Garut Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

prekursor narkotika; yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya saksi GUNTUR NURJAMAN Bin (Alm.) OSID ROSIDIN dan saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran gelap narkotika di dekat RSU dr. Slamet Garut lalu mereka melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi ILHAM BUHORI dan saksi GUNTUR NURJAMAN langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma delapan enam gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram); 8 (delapan) paket diduga narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram); 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,11 gr (satu koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram); 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “LEVI’S” yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram); 4 (empat) lembar plastik klip warna bening; 1 (satu) buah tas selendang warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621 berisi bukti percakapan di aplikasi WhatsApp; setelah itu terdakwa langsung berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Garut; ----------

- Bahwa selanjutnya, dilakukan interogasi kepada terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sehari sebelum penangkapan sekira pukul 20.00 WIB dari seseorang yang tidak tahu rupa ataupun namanya namun selalu menamai dirinya sebagai PELATIH LUMBA-LUMBA dengan cara sebelumnya PELATIH LUMBA-LUMBA menghubungi akun media sosial WhatsApp milik terdakwa nomor 0897629929 melalui nomor +66968109469 dimana saat itu PELATIH LUMBA-LUMBA meminta terdakwa untuk menjemput paket sabu di daerah Cikajang Kabupaten Garut yang nantinya untuk dijualkan oleh terdakwa lalu terdakwa pun menyanggupinya dan langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online dan saat tiba di Alun-alun Cikajang, kemudian terdakwa menghubungi PELATIH LUMBA-LUMBA dan terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA mengirimkan peta/lokasi penyimpanan paket sabu tersebut ke handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska milik terdakwa selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan ketika tiba, terdakwa akhirnya menemukan paket yang dimaksud yang tersimpan di dekat tumpukan genting setelah itu terdakwa langsung memberitahu PELATIH LUMBA-LUMBA jika paketnya sudah terdakwa bawa lalu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pulang ke rumahnya dengan memesan kembali ojek online dan saat tiba di rumahnya, lalu terdakwa menghubungi kembali PELATIH LUMBA-LUMBA dimana terdakwa kemudian disuruh untuk membagi paket besar sabu 10 gr (sepuluh gram) menjadi 25 (dua puluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu terdakwa membaginya sesuai perintah PELATIH LUMBA-LUMBA tanpa dibantu alat timbang dan hanya dikira-kira saja selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA sempat menyuruh terdakwa untuk mengirimkan beberapa paket sabu tersebut ke daerah Cibunar Desa Sukapadang Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan cara di mapping atau dikirim peta lokasi penyimpanan paket sabu dari PELATIH LUMBA-LUMBA untuk terdakwa lalu terdakwa pergi dan menyimpan paket sabu tersebut yang nantinya akan dibawa oleh pembeli paket sabu yang memesan sebelumnya kepada PELATIH LUMBA-LUMBA sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) paket sabu belum sempat terjual karena terdakwa keburu ditangkap Tim Satresnarkoba Polres Garut; ----------

- Bahwa kemudian 45 (empat puluh lima) paket sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 1746/NNF/2026, tanggal 31 Maret 2026 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dan PRIMAHAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Ps. Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti (dari nomor 1881/2026/NF s/d 1889/2026/NF) berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis metam-fetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP Nasional juncto pasal 132 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNTUR NURJAMAN Bin (Alm.) OSID ROSIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2026 sekira pukul 03.05 WIB bertempat di Jalan RSU dr. Slamet Garut Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya saksi dan saksi ILHAM BUHORI mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran gelap narkotika di dekat RSU dr. Slamet Garut lalu mereka melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi ILHAM BUHORI dan saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma delapan enam gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram); 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram); 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,11 gr (satu koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram); 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “LEVI’S” yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram); 4 (empat) lembar plastik klip warna bening; 1 (satu) buah tas selendang warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621 berisi bukti percakapan di aplikasi WhatsApp; setelah itu terdakwa langsung berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Garut;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan interogasi kepada terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sehari sebelum penangkapan sekira pukul 20.00 WIB dari seseorang yang tidak tahu rupa ataupun namanya namun selalu menamai dirinya sebagai PELATIH LUMBA-LUMBA dengan cara sebelumnya PELATIH LUMBA-LUMBA menghubungi akun media sosial WhatsApp milik terdakwa nomor 0897629929 melalui nomor +66968109469 dimana saat itu PELATIH LUMBA-LUMBA meminta terdakwa untuk menjemput paket sabu di daerah Cikajang Kabupaten Garut yang nantinya untuk dijualkan oleh terdakwa lalu terdakwa pun menyanggupinya dan langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online dan saat tiba di Alun-alun Cikajang, kemudian terdakwa menghubungi PELATIH LUMBA-LUMBA dan terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA mengirimkan lokasi penyimpanan paket sabu tersebut ke handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska milik terdakwa selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan ketika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiba, terdakwa akhirnya menemukan paket yang dimaksud yang tersimpan di dekat tumpukan genting setelah itu terdakwa langsung memberitahu PELATIH LUMBA-LUMBA jika paketnya sudah terdakwa bawa lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan memesan kembali ojek online dan saat tiba di rumahnya, lalu terdakwa menghubungi kembali PELATIH LUMBA-LUMBA dimana terdakwa kemudian disuruh untuk membagi paket besar sabu 10 gr (sepuluh gram) menjadi 25 (dua puluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu terdakwa membaginya sesuai perintah PELATIH LUMBA-LUMBA tanpa dibantu alat timbang dan hanya dikira-kira saja selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA sempat menyuruh terdakwa untuk mengirimkan beberapa paket sabu tersebut ke daerah Cibunar Desa Sukapadang Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan cara di mapping atau dikirim peta lokasi penyimpanan paket sabu dari PELATIH LUMBA-LUMBA untuk terdakwa lalu terdakwa pergi dan menyimpan paket sabu tersebut yang nantinya akan dibawa oleh pembeli paket sabu yang memesan sebelumnya kepada PELATIH LUMBA-LUMBA sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) paket sabu belum sempat terjual karena keburu ditangkap Tim Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa kemudian 45 (empat puluh lima) paket sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina;
- Bahwa terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2026 sekira pukul 03.05 WIB bertempat di Jalan RSU dr. Slamet Garut Desa Sukakarya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya saksi dan saksi GUNTUR NURJAMAN mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran gelap narkotika di dekat RSU dr. Slamet Garut lalu mereka melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi GUNTUR NURJAMAN dan saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma delapan enam gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram); 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram); 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,11 gr (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram); 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “LEVI’S” yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram); 4 (empat) lembar plastik klip warna bening; 1 (satu) buah tas selendang warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621 berisi bukti percakapan di aplikasi WhatsApp; setelah itu terdakwa langsung berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Garut;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan interogasi kepada terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sehari sebelum penangkapan sekira pukul 20.00 WIB dari seseorang yang tidak tahu rupa ataupun namanya namun selalu menamai dirinya sebagai PELATIH LUMBA-LUMBA dengan cara sebelumnya PELATIH LUMBA-LUMBA menghubungi akun media sosial WhatsApp milik terdakwa nomor 0897629929 melalui nomor +66968109469 dimana saat itu PELATIH LUMBA-LUMBA meminta terdakwa untuk menjemput paket sabu di daerah Cikajang Kabupaten Garut yang nantinya untuk dijualkan oleh terdakwa lalu terdakwa pun menyanggupinya dan langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online dan saat tiba di Alun-alun Cikajang, kemudian terdakwa menghubungi PELATIH LUMBA-LUMBA dan terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA mengirimkan lokasi penyimpanan paket sabu tersebut ke handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska milik terdakwa selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan ketika tiba, terdakwa akhirnya menemukan paket yang dimaksud yang tersimpan di dekat tumpukan genting setelah itu terdakwa langsung memberitahu PELATIH LUMBA-LUMBA jika paketnya sudah terdakwa bawa lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan memesan kembali ojek online dan saat tiba di rumahnya, lalu terdakwa menghubungi kembali PELATIH LUMBA-LUMBA dimana terdakwa kemudian disuruh untuk membagi paket besar sabu 10 gr (sepuluh gram) menjadi 25 (dua puluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu terdakwa membaginya sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perintah PELATIH LUMBA-LUMBA tanpa dibantu alat timbang dan hanya dikira-kira saja selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA sempat menyuruh terdakwa untuk mengirimkan beberapa paket sabu tersebut ke daerah Cibunar Desa Sukapadang Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan cara di mapping atau dikirim peta lokasi penyimpanan paket sabu dari PELATIH LUMBA-LUMBA untuk terdakwa lalu terdakwa pergi dan menyimpan paket sabu tersebut yang nantinya akan dibawa oleh pembeli paket sabu yang memesan sebelumnya kepada PELATIH LUMBA-LUMBA sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) paket sabu belum sempat terjual karena keburu ditangkap Tim Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa kemudian 45 (empat puluh lima) paket sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina;
- Bahwa terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2026 sekira pukul 03.05 WIB bertempat di Jalan RSU dr. Slamet Garut Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya saksi GUNTUR NURJAMAN dan saksi ILHAM BUHORI mengamankan terdakwa dan melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma delapan enam gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram); 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram); 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,11 gr (satu koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram); 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “LEVI’S” yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram); 4 (empat) lembar plastik klip warna bening; 1 (satu) buah tas selendang warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621 berisi bukti percakapan di aplikasi WhatsApp; setelah itu terdakwa langsung berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Garut;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan interogasi kepada terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sehari sebelum penangkapan sekira pukul 20.00 WIB dari seseorang yang tidak tahu rupa ataupun namanya namun selalu menamai dirinya sebagai PELATIH LUMBA-LUMBA dengan cara sebelumnya PELATIH LUMBA-LUMBA menghubungi akun media sosial WhatsApp milik terdakwa nomor 0897629929 melalui nomor +66968109469 dimana saat itu PELATIH LUMBA-LUMBA meminta terdakwa untuk menjemput paket sabu di daerah Cikajang Kabupaten Garut yang nantinya untuk dijualkan oleh terdakwa lalu terdakwa pun menyanggupinya dan langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online dan saat tiba di Alun-alun Cikajang, kemudian terdakwa menghubungi PELATIH LUMBA-LUMBA dan terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA mengirimkan lokasi penyimpanan paket sabu tersebut ke handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska milik terdakwa selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan ketika tiba, terdakwa akhirnya menemukan paket yang dimaksud yang tersimpan di dekat tumpukan genting setelah itu terdakwa langsung memberitahu PELATIH LUMBA-LUMBA jika paketnya sudah terdakwa bawa lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan memesan kembali ojek online dan saat tiba di rumahnya, lalu terdakwa menghubungi kembali PELATIH LUMBA-LUMBA dimana terdakwa kemudian disuruh untuk membagi paket besar sabu 10 gr (sepuluh gram) menjadi 25 (dua puluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu terdakwa membaginya sesuai perintah PELATIH LUMBA-LUMBA tanpa dibantu alat timbang dan hanya dikira-kira saja selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA sempat menyuruh terdakwa untuk mengirimkan beberapa paket sabu tersebut ke daerah Cibunar Desa Sukapadang Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan cara di mapping atau dikirim peta lokasi penyimpanan paket sabu dari PELATIH LUMBA-LUMBA untuk terdakwa lalu terdakwa pergi dan menyimpan paket sabu tersebut yang nantinya akan dibawa oleh pembeli paket sabu yang memesan sebelumnya kepada PELATIH LUMBA-LUMBA sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) paket sabu belum sempat terjual karena keburu ditangkap Tim Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut salah dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram);

2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma delapan enam gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram);

3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram);

4. 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,11 gr (satu koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram);

6. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'S yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram);

7. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;

8. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

9. 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621;

a. Bukti percakapan di aplikasi WhatsApp.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan ada membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 1746/NNF/2026, tanggal 31 Maret 2026 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dan PRIMAHAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Ps. Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti (dari nomor 1881/2026/NF s/d 1889/2026/NF) berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis metam-fetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa REIVAN RIDHO RIZQIAN Bin (Alm.) IVAN MAULANA bersama-sama PELATIH LUMBA-LUMBA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2026 sekira pukul 03.05 WIB, bertempat di Jalan RSU dr. Slamet Garut Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya saksi GUNTUR NURJAMAN Bin (Alm.) OSID ROSIDIN dan saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peredaran gelap narkotika di dekat RSU dr. Slamet Garut lalu mereka melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi ILHAM BUHORI dan saksi GUNTUR NURJAMAN langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma delapan enam gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram); 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram); 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,11 gr (satu koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram); 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “LEVI’S” yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram); 4 (empat) lembar plastik klip warna bening; 1 (satu) buah tas selendang warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621 berisi bukti percakapan di aplikasi WhatsApp; setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan interogasi kepada terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sehari sebelum penangkapan sekira pukul 20.00 WIB dari seseorang yang tidak tahu rupa ataupun namanya namun selalu menamai dirinya sebagai PELATIH LUMBA-LUMBA dengan cara sebelumnya PELATIH LUMBA-LUMBA menghubungi akun media sosial WhatsApp milik terdakwa nomor 0897629929 melalui nomor +66968109469 dimana saat itu PELATIH LUMBA-LUMBA meminta terdakwa untuk menjemput paket sabu di daerah Cikajang Kabupaten Garut yang nantinya untuk dijualkan oleh terdakwa lalu terdakwa pun menyanggupinya dan langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online dan saat tiba di Alun-alun Cikajang, kemudian terdakwa menghubungi PELATIH LUMBA-LUMBA dan terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA mengirimkan peta/lokasi penyimpanan paket sabu tersebut ke handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska milik terdakwa selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan ketika tiba, terdakwa akhirnya menemukan paket yang dimaksud yang tersimpan di dekat tumpukan genting setelah itu terdakwa langsung memberitahu PELATIH LUMBA-LUMBA jika paketnya sudah terdakwa bawa lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan memesan kembali ojek online dan saat tiba di rumahnya, lalu terdakwa menghubungi kembali PELATIH LUMBA-LUMBA dimana terdakwa kemudian disuruh untuk membagi paket besar sabu 10 gr (sepuluh gram) menjadi 25 (dua puluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu terdakwa membaginya sesuai perintah PELATIH LUMBA-LUMBA tanpa dibantu alat timbang dan hanya dikira-kira saja selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA sempat menyuruh terdakwa untuk mengirimkan beberapa paket sabu tersebut ke daerah Cibunar Desa Sukapadang Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan cara di mapping atau dikirim peta lokasi penyimpanan paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu dari PELATIH LUMBA-LUMBA untuk terdakwa lalu terdakwa pergi dan menyimpan paket sabu tersebut yang nantinya akan dibawa oleh pembeli paket sabu yang memesan sebelumnya kepada PELATIH LUMBA-LUMBA sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) paket sabu belum sempat terjual karena terdakwa keburu ditangkap Tim Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa kemudian 45 (empat puluh lima) paket sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 1746/NNF/2026, tanggal 31 Maret 2026 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dan PRIMAHAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Ps. Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti (dari nomor 1881/2026/NF s/d 1889/2026/NF) berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis metam-fetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana(kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Reivan Ridho Rizqian Bin (alm) Ivan Maulana adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa REIVAN RIDHO RIZQIAN Bin (Alm.) IVAN MAULANA bersama-sama PELATIH LUMBA-LUMBA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2026 sekira pukul 03.05 WIB, bertempat di Jalan RSU dr. Slamet Garut Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya saksi GUNTUR NURJAMAN Bin (Alm.) OSID ROSIDIN dan saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran gelap narkotika di dekat RSU dr. Slamet Garut lalu mereka melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi ILHAM BUHORI dan saksi GUNTUR NURJAMAN langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma delapan enam gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram); 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram); 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,11 gr (satu koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram); 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “LEVI’S” yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram); 4 (empat) lembar plastik klip warna bening; 1 (satu) buah tas selendang warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621 berisi bukti percakapan di aplikasi WhatsApp; setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dilakukan interogasi kepada terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sehari sebelum penangkapan sekira pukul 20.00 WIB dari seseorang yang tidak tahu rupa ataupun namanya namun selalu menamai dirinya sebagai PELATIH LUMBA-LUMBA dengan cara sebelumnya PELATIH LUMBA-LUMBA menghubungi akun media sosial WhatsApp milik terdakwa nomor 0897629929 melalui nomor +66968109469 dimana saat itu PELATIH LUMBA-LUMBA meminta terdakwa untuk menjemput paket sabu di daerah Cikajang Kabupaten Garut yang nantinya untuk dijualkan oleh terdakwa lalu terdakwa pun menyanggupinya dan langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online dan saat tiba di Alun-alun Cikajang, kemudian terdakwa menghubungi PELATIH LUMBA-LUMBA dan terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, selanjutnya PELATIH LUMBA-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LUMBA mengirimkan peta/lokasi penyimpanan paket sabu tersebut ke handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska milik terdakwa selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan ketika tiba, terdakwa akhirnya menemukan paket yang dimaksud yang tersimpan di dekat tumpukan genting setelah itu terdakwa langsung memberitahu PELATIH LUMBA-LUMBA jika paketnya sudah terdakwa bawa lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan memesan kembali ojek online dan saat tiba di rumahnya, lalu terdakwa menghubungi kembali PELATIH LUMBA-LUMBA dimana terdakwa kemudian disuruh untuk membagi paket besar sabu 10 gr (sepuluh gram) menjadi 25 (dua puluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu terdakwa membaginya sesuai perintah PELATIH LUMBA-LUMBA tanpa dibantu alat timbang dan hanya dikira-kira saja selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA sempat menyuruh terdakwa untuk mengirimkan beberapa paket sabu tersebut ke daerah Cibunar Desa Sukapadang Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan cara di mapping atau dikirim peta lokasi penyimpanan paket sabu dari PELATIH LUMBA-LUMBA untuk terdakwa lalu terdakwa pergi dan menyimpan paket sabu tersebut yang nantinya akan dibawa oleh pembeli paket sabu yang memesan sebelumnya kepada PELATIH LUMBA-LUMBA sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) paket sabu belum sempat terjual karena terdakwa keburu ditangkap Tim Satresnarkoba Polres Garut;

Menimbang, bahwa kemudian 45 (empat puluh lima) paket sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 1746/NNF/2026, tanggal 31 Maret 2026 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dan PRIMAHAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Ps. Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti (dari nomor 1881/2026/NF s/d 1889/2026/NF) berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis metam-fetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui jika paket sabu tersebut bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Serta tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan Tindakan medis menggunakan Narkotika atau tidak sedang sakit atau menjalani pengobatan menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman telah terbukti ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 18 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut : “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”, dan menurut pasal 88 KUHP : “Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, maka pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan lex specialis atau perluasan dari pasal 55 KUHP atau deelneming (bijzondere deelneming), dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia, dan kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional, bahkan terorganisasi namun tidak nampak struktur organisasinya;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merumuskan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut".

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (poging) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUH Pidana, oleh karenanya penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, yang membedakan hanya sanksi pidana (straftmaat), di KUH Pidana ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan di UU Narkotika disamakan dengan delik selesai (aflopende delic).

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, dikutip Edy O.S Hiariej salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah pasal 88 KUH Pidana. Berbeda dengan percobaan yang memberikan pengertian sama dengan antara UU Narkotika dengan KUH Pidana, pengertian permufakatan jahat dalam KUH Pidana berbeda dengan UU Narkotika. Dalam undang-undang narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat "untuk" melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan dalam pasal 88 KUHP dirumuskan "dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat "akan" melakukan kejahatan". Pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata "untuk" dan "akan" sebagai bukti bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut voorbereidingsdelicten. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa REIVAN RIDHO RIZQIAN Bin (Alm.) IVAN MAULANA bersama-sama PELATIH LUMBA-LUMBA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2026 sekira pukul 03.05 WIB, bertempat di Jalan RSU dr. Slamet Garut Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya saksi GUNTUR NURJAMAN Bin (Alm.) OSID ROSIDIN dan saksi ILHAM BUHORI Bin UNDANG mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran gelap narkotika di dekat RSU dr. Slamet Garut lalu mereka melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan mendapati terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi ILHAM BUHORI dan saksi GUNTUR NURJAMAN langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan enam gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram); 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram); 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram); 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,11 gr (satu koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram); 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “LEVI’S” yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram); 4 (empat) lembar plastik klip warna bening; 1 (satu) buah tas selendang warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621 berisi bukti percakapan di aplikasi WhatsApp; setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dilakukan interogasi kepada terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sehari sebelum penangkapan sekira pukul 20.00 WIB dari seseorang yang tidak tahu rupa ataupun namanya namun selalu menamai dirinya sebagai PELATIH LUMBA-LUMBA dengan cara sebelumnya PELATIH LUMBA-LUMBA menghubungi akun media sosial WhatsApp milik terdakwa nomor 0897629929 melalui nomor +66968109469 dimana saat itu PELATIH LUMBA-LUMBA meminta terdakwa untuk menjemput paket sabu di daerah Cikajang Kabupaten Garut yang nantinya untuk dijualkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh terdakwa lalu terdakwa pun menyanggupinya dan langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online dan saat tiba di Alun-alun Cikajang, kemudian terdakwa menghubungi PELATIH LUMBA-LUMBA dan terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA mengirimkan peta/lokasi penyimpanan paket sabu tersebut ke handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska milik terdakwa selanjutnya terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud, dan ketika tiba, terdakwa akhirnya menemukan paket yang dimaksud yang tersimpan di dekat tumpukan genting setelah itu terdakwa langsung memberitahu PELATIH LUMBA-LUMBA jika paketnya sudah terdakwa bawa lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan memesan kembali ojek online dan saat tiba di rumahnya, lalu terdakwa menghubungi kembali PELATIH LUMBA-LUMBA dimana terdakwa kemudian disuruh untuk membagi paket besar sabu 10 gr (sepuluh gram) menjadi 25 (dua puluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu terdakwa membaginya sesuai perintah PELATIH LUMBA-LUMBA tanpa dibantu alat timbang dan hanya dikira-kira saja selanjutnya PELATIH LUMBA-LUMBA sempat menyuruh terdakwa untuk mengirimkan beberapa paket sabu tersebut ke daerah Cibunar Desa Sukapadang Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dengan cara di mapping atau dikirim peta lokasi penyimpanan paket sabu dari PELATIH LUMBA-LUMBA untuk terdakwa lalu terdakwa pergi dan menyimpan paket sabu tersebut yang nantinya akan dibawa oleh pembeli paket sabu yang memesan sebelumnya kepada PELATIH LUMBA-LUMBA sedangkan sisanya sebanyak 45 (empat puluh lima) paket sabu belum sempat terjual karena terdakwa keburu ditangkap Tim Satresnarkoba Polres Garut;

Menimbang, bahwa kemudian 45 (empat puluh lima) paket sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 1746/NNF/2026, tanggal 31 Maret 2026 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dan PRIMAHAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Ps. Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti (dari nomor 1881/2026/NF s/d 1889/2026/NF) berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis metam-fetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Serta tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan Tindakan medis menggunakan Narkotika atau tidak sedang sakit atau menjalani pengobatan menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram);
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma delapan enam gram) dan berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram);

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram);
- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram);
- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,11 gr (satu koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI’S yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram);
- 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

dangan diketahui bahwa Barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan suatu kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seharusnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Bukti percakapan di aplikasi WhatsApp, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

dipersidangan diketahui bahwa Barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan suatu kejahatan dan hanya berupa bukti percapakan, maka perlu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditetapkan agar barang bukti tersebut seharusnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621,

dipersidangan diketahui bahwa Barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan suatu kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak memutus mata rantai peredaran narkotika dan tidak mendukung Program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI nomor 1 Tahun 2023, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **REIVAN RIDHO RIZQIAN Bin (Alm) IVAN MAULANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”*Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sejumlah Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 141 (serratus empat puluh satu) hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Djarum 76 Apel yang berisikan: 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 3,3 gr (tiga koma tiga gram) dan berat bersih (netto) 1,1 gr (satu koma satu gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) dan berat bersih (netto) 0, 27 gr (nol koma dua tujuh gram);
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat kotor (bruto) 1,86 gr (satu koma delapan enam gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasuk-kan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna merah bertuliskan “FRAGILE” dengan berat kotor (bruto) 1,23 gr (satu koma dua tiga gram) dan berat bersih (netto) 0,66 gr (nol koma enam enam gram), 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dengan berat kotor (bruto) 1 gr (satu gram) dan berat bersih (netto) 0,2 gr (nol koma dua gram);
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berukuran sedang berisikan: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,82 gr (dua koma delapan dua gram) dan berat bersih (netto) 2,02 gr (dua koma nol dua gram);
- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor (bruto) 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih (netto) 0,44 gr (nol koma empat empat gram);
- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut lakban warna bening dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kotor (bruto) 1,11 gr (satu koma satu satu gram) dan berat bersih (netto) 0,51 gr (nol koma lima satu gram);

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'S yang berisi: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dan dibalut kertas tissue warna putih lalu dibalut lakban warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat kotor (bruto) 1,1 gr (satu koma satu gram) dan berat bersih (netto) 0,9 gr (nol koma sembilan gram);
- 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

Dimusnahkan;

- Bukti percakapan di aplikasi WhatsApp

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C11 warna hijau toska nomor IMEI (slot 1): 863227044845639 IMEI (slot 2): 863227044845621,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.., M.H.., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Advokat Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ahmad Renardhien, S.H.	Sandi Muhamad Alayubi, S.H.., M.H..
Eva Khoerizqiah, S.H..	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alif Braja Dijaya, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)